

1500723-27.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... dos meios policiais por suspeita de tráfico espúrio de entorpecentes; pelo fato de ele ter sido abordado em virtude de notícia imediatamente anterior de ocorrência de crime de tráfico de drogas no local do evento; além de que ele fora preso em flagrante no dia 22 de julho de 2021, menos de 01 mês após os fatos, na medida em que trazia consigo 15 porções de maconha e, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500723-27.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500723-27.2021.8.26.0545

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR SANTOS DE JESUS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

IGOR SANTOS DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 30 de junho de 2021, por volta das 13h10min, na Rua Tesouro, na altura do nº 1, bairro Jardim Imperial, nesta cidade e Comarca de Atibaia, trazia consigo drogas, consistente em 04 porções de crack (7,3g - massa bruta), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo foi apurado, Policiais Militares em patrulhamento receberam solicitação, via COPOM, a fim de que averiguassem a notícia de que, na Rua Tesouro, na altura do nº 1, bairro Jardim Imperial, pessoa não identificada, que trajava um moletom azul e vermelho, estaria comercializando drogas de forma espúria. Ato contínuo, a fim de verificar a procedência do relato, os agentes diligenciaram até o local do evento e avistaram o réu, com as idênticas características de vestimenta acima descritas, motivo pelo qual o abordaram, diante da fundada suspeita de tráfico ilícito de drogas.

Em busca pessoal, foram localizadas em posse do réu 04 porções de crack (7,3g - massa bruta), que estavam no bolso de sua blusa, embaladas de forma individual e prontas para a venda a terceiros, além da quantia de R\$ 45,00 em dinheiro, em cédulas trocadas.

Na ocasião da abordagem, após instado pelos Policiais Militares, o réu alegou que estava vendendo entorpecente e que já havia vendido outras 04 porções de crack e que o dinheiro apreendido em seu poder era proveniente do tráfico.

À vista dos eventos, IGOR foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia, local em que novamente a confirmou que realmente comercializava entorpecentes.

Interrogado perante a Autoridade Policial, o réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Consta ainda que, diante das circunstâncias, não restam dúvidas de que a conduta do réu subsume-se ao tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, notadamente pela forma de acondicionamento dos entorpecentes; pela apreensão de importância em dinheiro, em cédulas trocas; por já ser o réu conhecido dos meios policiais por suspeita de tráfico espúrio de entorpecentes; pelo fato de ele ter sido abordado em virtude de notícia imediatamente anterior de ocorrência de crime de tráfico de drogas no local do evento; além de que ele fora preso em flagrante no dia 22 de julho de 2021, menos de 01 mês após os fatos, na medida em que trazia consigo 15 porções de maconha e, inclusive, em decorrência desse evento, está sendo processado pela prática do crime de tráfico de drogas, consoante autos nº 1500812-50.2021.8.26.0545, em trâmite na 3ª Vara Criminal desta Comarca de Atibaia.

Às fls. 53/56 foi concedida liberdade provisória ao réu, independentemente de fiança, mediante a aplicação de medidas cautelares (fls. 53/56).

O réu foi notificado (fls. 168) e apresentou defesa prévia (fls. 175/180), que foi afastada, sendo recebida a denúncia (fls. 184/187).

O réu foi citado (fls. 209).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado ao final (fls. 233/234).

Em memoriais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal porque provados os fatos narrados na denúncia (fls. 237/241).

A defesa requereu a improcedência da ação, com a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando, em síntese, que não há provas suficientes para o decreto condenatório, apenas “a mera alegação de que havia denúncia anônima contra o acusado”, e que os depoimentos dos policiais militares não merecem qualquer credibilidade, uma vez que, segundo alega, são contraditórios; subsidiariamente, em caso de condenação, pugna pela aplicação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, bem como o benefício do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, devendo a pena ser reduzida em dois terços; requer, ainda, a fixação do regime de cumprimento aberto ou semiaberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o direito de apelar em liberdade (fls. 246/258).

É o relatório.

Passo a decidir.

A ação penal é procedente.

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), no boletim de ocorrência (fls. 05/07), no auto de exibição/apreensão (fls. 08), no auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 09), na fotografia (fls. 22), no laudo toxicológico (fls. 98/100), e na prova oral produzida.

A autoria criminosa deve ser imputada ao réu que, interrogado extrajudicialmente, optou por permanecer em silêncio (fls. 10).

Em juízo, interrogado, negou os fatos. Disse que não estava na Rua Tesouro na data dos fatos, e sim duas ruas acima, no Mercado do Geraldo; questionado por que acha que está sendo acusado, disse que porque o policial o pegou na frente do mercado, tendo encontradas drogas na viela, duas ruas abaixo; questionado se era a única pessoa que estava ali, disse que não, havia outras pessoas, inclusive o próprio dono do mercado, que o viu saindo com uma lata de coca, sendo que estava com uma cédula de cinquenta; questionado por que o policial cismaria consigo, se havia várias outras pessoas ali, disse que não sabe, pois o policial achou a droga e falou que era sua; questionado sobre constar que já estava traficando, disse que não estava, pois a Rua Tesouro fica duas ruas abaixo; questionado sobre já ter sido

pego poucos dias antes, em outro processo, em andamento na 3ª Vara Criminal, com quinze porções de maconha, disse que não estava com as quinze maconhas, estava com cinco "buchas" no outro processo; questionado se, portanto, está envolvido com o tráfico, disse que não, tinha comprado; questionado se sempre é acusado injustamente pelos policiais que nem o conhecem, disse que é porque eles acharam as drogas na viela, sendo que não estava perto das drogas; está desempregado; questionado com que dinheiro usa drogas, disse que às vezes faz "bicos", com seu pai; questionado se está desempregado, não tem dinheiro nenhum, e quando faz "bicos", usa o dinheiro para comprar drogas, disse que não, só usa para comprar maconha; questionado quantos anos tem, disse que dezessete; confrontado, porque não tem dezessete, e sim mais de dezoito, sendo que já está qualificado no processo, e questionado por que está mentindo, e quantos anos tem, disse que dezoito; questionado por que está mentindo, disse que pensou que estava sendo indagado acerca da quantidade de maconha pela qual está respondendo, sendo que acha que foram dezessete gramas; está cursando o segundo ano; na data dos fatos, estava saindo do Mercado do Geraldo, quando as motos da ROCAM saíram da avenida e o "enquadraram", ocasião em que o policial virou à esquerda, para a Rua Tesouro, tendo retornado com quatro pedras de crack, e afirmou que eram suas, o que negou, então o policial disse que deveria explicar isso ao Delegado; questionado sobre os policiais terem dito que encontraram a droga consigo, disse que não encontraram droga consigo, apenas os R\$ 45,00 (fls. 233/234).

A testemunha Gabriel Bueno, policial militar, ouvida às fls. 233/234, disse que estava em patrulhamento em Atibaia, quando receberam, via 190, uma denúncia de tráfico de drogas, que estaria ocorrendo na Rua Tesouro; em posse das características descritas na denúncia, quais sejam, um indivíduo usando um moletom de cores azul e vermelho, abordaram o réu, com quem, em busca pessoal, foram localizadas quatro pedras de crack, e a quantia de R\$ 45,00 em dinheiro; na ocasião, o réu admitiu o tráfico de drogas, sendo conduzido à Delegacia de Polícia; às reperguntas da defesa, questionado se foi localizada com o réu alguma contabilidade do tráfico de drogas, disse que não; questionado se foi feita alguma diligência na casa do réu, disse que não, apenas na via em que ele estava, onde não foi encontrado nada; questionado se foi encontrada, com o réu, alguma embalagem de entorpecente, alguma balança ou algo ligado ao tráfico, disse que não, somente as quatro porções e o dinheiro.

A testemunha Ronie Rodrigues Salvador, policial militar, ouvida às fls. 233/234, disse que atendeu a uma ocorrência em que um indivíduo estaria traficando drogas no local dos fatos; em patrulhamento pela via, visualizaram um indivíduo com as mesmas características descritas pelo COPOM, após denúncia anônima; no momento da abordagem, o réu apresentou certo nervosismo e dispensou os entorpecentes; não conhecia o réu de outras abordagens; na ocasião, IGOR alegou que estava passando necessidades, chorou, e disse que estava no tráfico por não ter outra opção; questionado se foi encontrado dinheiro com o réu, disse que sim, foram encontrados dinheiro e drogas, mas não se recorda da quantidade exata.

Assim, os fatos estão plenamente comprovados.

O réu, em fase policial, optou por permanecer em silêncio, sendo que em juízo, negou os fatos, alegando, em síntese, que a droga não era sua, e que os entorpecentes foram encontrados pelos policiais duas ruas abaixo do local onde estava.

A versão dada pelo réu não merece qualquer credibilidade, restando claro o objetivo de se eximir da responsabilidade pelos fatos criminosos, tendo sido infirmada pelas demais provas produzidas. Senão, vejamos.

Os policiais narraram que receberam denúncia, via COPOM, de que um indivíduo estaria traficando drogas no local dos fatos, então, de posse das características descritas na denúncia, quais sejam, um indivíduo vestindo um moletom azul e vermelho, se dirigiram até o local, onde visualizaram o réu, com as mesmas características, a quem abordaram, tendo encontrado, com ele, as drogas, consistentes em quatro pedras de crack, e R\$ 45,00, tendo IGOR admitido a traficância.

Quanto aos policiais, há de se lembrar que seus depoimentos judiciais têm valor

igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais ou das forças de segurança, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto, absurdo, de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão do réu. Na verdade, inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos, judiciais que sejam prestados por policiais, sejam civis ou militares, mesmo porque seria um contra-senso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Não. Inexiste qualquer impedimento ou suspeição, no Código de Processo Penal, que faça desmerecer, em princípio, depoimentos provenientes de policiais, civis ou militares, de resto, sendo inconstitucional qualquer entendimento que retirasse valor, "a priori", dos depoimentos policiais, pelo simples fato de terem sido emanados por pessoas revestidas de tal qualidade. Nesse sentido, por sinal, a melhor jurisprudência: "A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF-HC 70.237- Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94); "O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Por isso, força convir, os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade e servem, perfeitamente, para supedâneo da prolação de sentença condenatória, depoimentos estes que, em Juízo, harmônicos entre si, sintonizaram-se com os depoimentos prestados extrajudicialmente, policiais que não tinham, mesmo, qualquer interesse maior na gratuita acusação do réu, não se verificando qualquer contradição em seus relatos, ao contrário do que alegou a defesa, em seus memoriais.

Outrossim, embora o réu tenha alegado que a droga não era sua, e que os policiais trouxeram os entorpecentes de um local onde supostamente não estava, tendo sido, portanto, falsamente acusado, sua versão se mostrou absolutamente fantasiosa, tendo restado isolada nos autos.

Além disto, o réu responde por outro processo, por fato exatamente idêntico, na 3ª Vara local, fato praticado poucos dias antes do presente (fls. 162 - Proc. 1500812-50), o que denota que realmente estava traficando.

Assim, embora a defesa tenha alegado, em seus memoriais, que não há provas suficientes para o decreto condenatório, verifica-se que o robusto conjunto probatório trazido aos autos é plenamente capaz de ensejar a condenação do réu, uma vez que os relatos dos policiais se mostraram firmes e coerentes, tendo sido narrado como se deu a abordagem, ocasião em que foram encontradas, com o réu, quatro porções de crack, o que se confirmou pelas fotografias e pelo laudo juntado, além de R\$ 45,00, cuja origem lícita não foi comprovada, estando claro que o réu estava, de fato, na traficância, razão pela qual a condenação é medida que se impõe.

Assim, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Na dosagem da pena devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59 do Código Penal. No entanto, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

O réu é tecnicamente primário (fls. 162).

Sobre a culpabilidade, nada a considerar. Pouco se colheu a respeito de sua conduta social e personalidade, motivo pelo qual deixo de valorá-las. Quanto aos motivos do crime, nada capaz de ensejar modificação de pena. As consequências do crime são as normais ao tráfico. Não há que se falar em comportamento de vítimas. Quanto à natureza e quantidade do produto, nada a considerar.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, diária mínima, uma vez que o réu noticiou, em seu interrogatório, que está desempregado.

Na segunda fase de dosimetria, há a agravante do artigo 61, II, j, do Código Penal, posto que o crime foi praticado durante estado de calamidade, decretado em março de 2020, em razão da pandemia covid-19 (art. 385, do CPP), bem como a atenuante da menoridade relativa, já que o réu não tinha completado 21 anos na data dos fatos (fls. 12).

Assim, compenso a agravante do estado de calamidade com a atenuante da menoridade relativa, neutralizando seus efeitos, mantendo a pena no patamar fixado.

Na última fase, não há causas de aumento de pena.

Considero incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Não obstante o réu seja tecnicamente primário, está sendo processado por outro tráfico de drogas praticado poucos dias antes do presente e, estando desempregado, é evidente que se dedicava às atividades criminosas com exclusividade. Além disto, há que se considerar que IGOR estava traficando crack, um dos entorpecentes mais perigosos conhecidos, gerador dos efeitos mais nefastos em seus usuários.

Além disto, traficando crack, o réu fazia parte de uma cadeia de criminosos envolvidos desde a produção do entorpecente até sua aquisição pelo usuário. Dedica-se, portanto, à prática de atividade criminosa consistente em traficância, não fazendo jus ao benefício do parágrafo 4º.

Neste sentido: "APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

(...) 7. Não há que se falar no reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, pois está provado que o réu se dedica a atividades criminosas, haja vista terem sido encontradas em seu poder 34 pedras de "crack", sendo o encarregado, justamente, da disseminação, propriamente dita, das substâncias entorpecentes, que de mais a mais não consta fossem por ele produzidas. Por sinal, para a produção do "crack", reclama-se toda uma estrutura técnica, laboratório químico, posse de substâncias químicas, que também não consta fossem mantidos pelo réu, de modo que, necessariamente, como acima adiantado, está ele inserido na ponta final de uma corrente criminosa. Precedentes do STF. (...) "

(TJ-SP - APL: 00496557320118260577 SP 0049655-73.2011.8.26.0577, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 15/09/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 18/09/2014).

Por fim, não se pode ignorar o grande dano que vem sendo causado pelos supostos 'pequenos traficantes'.

A ilusão de que eles são figuras socialmente inofensivas, não pode cegar o entendimento do julgador, a quem a lei deu a faculdade de aplicar o benefício do parágrafo 4º, não havendo direito subjetivo do réu à sua aplicação. E não se justifica o argumento de que o crime é praticado sem violência ou grave ameaça, e de que o réu é primário e de bons antecedentes.

Primeiramente, o fato de o réu ter sido PEGO pela primeira vez, não quer dizer que ele esteja PRATICANDO o fato criminoso pela primeira vez.

Outrossim, por trás de todo 'pequeno traficante', há os grandes fornecedores. A função do intitulado 'pequeno traficante' é primordial na cadeia criminosa, sendo que o fracionamento do tráfico vem sendo usado como artifício dos traficantes em geral, inclusive, como forma de terem suas condutas desclassificadas para uso próprio, diante da pequena quantidade encontrada em seu poder, fazendo com que muitos julgadores absolvam os grandes responsáveis pela entrega das drogas aos

viciados: 'o traficante de porta de escola', o 'pequeno traficante', o 'traficante-viciado'.

No entanto, a conduta deles deve ser analisada com o devido rigor. Conforme brilhante explanação de EDILSON MOUGENOT BONFIM, Doutor em Direito Processual Penal, Professor da Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais e Escritor: "Costuma-se dizer que grande parte dos presidiários hoje - e se justifica o aumento da população carcerária também por isso -, que grande parte dos presidiários, advém do 'pequeno tráfico de drogas' e que nós deveríamos ter uma política criminal voltada ao encarceramento 'do grande traficante' - tenho visto isto com a certa recorrência de declarações de autoridades na mídia. Não sei como se faz essa distinção de 'pequeno traficante' para 'grande traficante', ao ponto do 'grande' merecer a prisão e o 'pequeno' não. Um 'grande traficante' não vai ele próprio traficar, levar 10 toneladas de cocaína ao local. Ele se vale dos 'pequenos' para a distribuição. Todo soldado que entra neste exército quer ser General, e se o Estado premiar, no primeiro dos seus delitos, de tráfico, ainda que 'pequeno', será como que um prêmio, um incentivo, para que ele busque o 'generalato', afinal de contas, o Estado estará lhe passando a mão na cabeça, como recomendam, uns tantos quantos gênios do Direito, que não conseguiram baixar, com as suas ideias, a criminalidade em local nenhum do mundo. Foi preciso que um homem quebrasse o paradigma mundial, destes que especulavam com discursos penais, e diziam que nós deveríamos tratar com blandícia aquele que cometer o 'pequeno crime', que nós deveríamos tratar com comiseração o 'pequeno delinquente'. Nós tínhamos, então, uma matriz piedosa, que dizia que o Estado não tinha legitimidade de punir aquele que cometesse um 'pequeno delito'. Um homem quebrou esse paradigma, não farei um elogio vazio (...), farei um elogio pautado naquilo que é história. Nova Iorque, antes e depois de Rodolfo Juliani. Antes, tomada por gangues, onde havia criminalidade imperando em todos os quadrantes sociais e a política de Tolerância Zero, que até um Presidente Francês, socialista, mandou seus estudiosos para trazer a 'tolérance zéro' para França, modelo que foi discutido mundialmente com este homem, que quebrou o paradigma e disse: 'Tolerância Zero desde o primeiro delito, porque nós assim temos verdadeira piedade do Homem', nós impediremos que ele componha uma 'sinfonia criminosa musical' no futuro, porque já no primeiro delito, na primeira 'nota musical criminosa', nós o puniremos, e aí ele saberá que existe o Estado para punir aquilo que, muitas vezes, faltou autoridade paterna, faltou autoridade escolar, faltou alguma autoridade que é preciso chegar o Estado com a sua voz, com a sua força, com os seus regramentos, para fazer alguma verdade imperar. Então, o equívoco que se recita é se tratar 'pequeno criminoso', 'pequeno traficante' e 'grande traficante', e só o segundo estaria sujeito à prisão. Ora, o 'pequeno' ele anda de acordo com as suas 'pernas financeiras'. Ele não é grande, não é porque ele tem escrúpulos, é porque ele não pode. Ele trafica 100 gramas porque ele não pode traficar 10 toneladas. Se ele pudesse, ele o faria. O dolo é o mesmo. Ontologicamente, o ser criminoso e a danosidade social que isto provoca ou impacta, é a mesma. O 'grande traficante' se vale da sua rede de 'pequenos traficantes'. E se o Estado ficar com comiseração com relação ao 'pequeno', ele estará dizendo: 'podem ter mil abelhas trabalhando, que eu farei vistas grossas, desde que eu consiga pegar alguém maior'. Isto vai acontecer cada vez mais o fracionamento do tráfico. Será um incentivo e será uma antipolítica de inteligência criminal. Nós não devemos esquecer que aquele que mata um, como que é aquele que mata, e pratica o crime de homicídio, estão ambos sujeitos às penalidades de prisão, por ter praticado o homicídio. Ontologicamente, quem trafica pouco, ou quem trafica muito, pratica o mesmo crime. Se esta pauta ou esta inteligência valer para esse tipo de crime, nós também vamos começar a dizer: 'olha, matou só um, não vale a pena de prisão; estuprou só uma, não valeria a pena de prisão'. E isto é, me parece, a anti-inteligência do Direito Penal, quando nós esquecemos, neste momento, do que seja a danosidade social deste crime de tráfico de drogas e do que ele pode acarretar recebendo um verdadeiro incentivo do Estado. É verdade, nenhum de nós fica feliz em assistir à punição de um traficante. Creio que não. O homem não deve se comprazer com a dor alheia - e sempre haverá dor àquele punido -, mas, como no velho poema de Augusto dos Anjos: 'a mesma mão que bate, é a mesma mão que

acaricia'. Aqueles que não respeitam os regramentos de conveniência de uma sociedade politicamente organizada, à qual chamamos de Estado, nós precisamos chamar alguma força do Estado, para restabelecimento da ordem, sob pena de nós deixarmos a justiça por conta própria, a critério de cada qual. Há um pensamento, de cunho religioso, recitado desde sempre: 'quem tem piedade dos seus lobos, perderá suas ovelhas'. Quando se trata de crime de tráfico de entorpecentes, não pense somente no 'grande traficante'. Pode ser que apenas um, o pipoqueiro da escola, viciie o seu filho. E quando seu filho estiver viciado, e o futuro dele destruído, você entenderá que o 'pequeno' também pode ser um 'grande traficante', que levou o que de mais precioso você tem na vida, a sua descendência, a próxima geração" (fonte: youtu.be/1Pb_2RG_gcY).

Assim, verifica-se que todo "pequeno traficante" faz parte de uma imensa rede, chamada crime organizado, sendo eles a ponta danosa do iceberg, por serem quem leva a droga aos usuários, expondo a vida e saúde deles. Por tal razão, não há que se falar em tráfico privilegiado, por se dedicar o réu às atividades criminosas. Ficam vedados, ainda, pelas mesmas razões, quaisquer outros benefícios, incluindo-se a substituição da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, pelas razões acima apontadas, tudo a indicar não ser referida conversão medida adequada e suficiente ao caso concreto.

O regime inicial para cumprimento da pena será o fechado.

O tráfico de entorpecentes é das atividades mais danosas ante o seio social hodierno. Sua prática atinge diretamente direitos e garantias fundamentais das pessoas, além de fomentar outros tipos de atividades ilícitas. Causa, ainda, direta e indiretamente, considerável mobilização estatal, atingindo, por consequência, o erário público, que tem de arcar com as custas de policiamento ostensivo, seja preventivo ou repressivo, campanhas de conscientização – sobre o óbvio, diga-se –, tratamento de saúde aos adeptos do uso contumaz, dentre outras inúmeras situações relacionadas, as quais requerem pronta ação do Estado. Isto, entretanto, custa dinheiro e onera o contribuinte.

Seria um contrassenso o mesmo Estado que luta para combater tão nefasta prática – a tão altos custos – permitir que seu principal responsável retorne à liberdade sem experimentar a necessária punição e, principalmente, sem que de seu ato se arrependa, sobre ele reflita e o corrija, podendo criar, em última análise, a aplicação de regime mais brando, verdadeira sensação de impunidade, capaz, inclusive, de ensinar ao condenado mais um motivo para que torne à rentável prática.

Nem se diga haver o pequeno traficante, sobre quem recairia todo o peso da mão Estatal, e o grande traficante, que se ocultaria na hierarquia da coalizão narcotraficante, como tentativa de justificar atos injustificáveis. A Lei coíbe o tráfico e este existe por duas razões: porque alguém consome o produto final e, principalmente, porque alguém o vende – eis a figura daquele que trafica, independentemente de sua posição hierárquica.

A ação do indivíduo encarregado de disseminar a substância entorpecente – geralmente identificado como o "pequeno traficante" – deve ser entendida como parte integrante e crucial do conjunto responsável pela narcotraficância: é ele que, por meio de sua ação, viabiliza o comércio "varejista" das drogas, fomentando o consumo e a própria continuidade da produção de entorpecentes, consubstanciando, sua atividade, não só o meio de sustento próprio, mas de toda a cadeia criminosa ligada ao narcotráfico – prática delitiva que domina a maior parte dos debates sobre segurança pública e que consiste, em verdade, no cerne financeiro das atividades criminosas em geral.

É do espírito da Lei combater o tráfico ilícito de entorpecentes, seja ele praticado pelo iniciante – a quem é conferido algum tipo de benefício, conforme se observa do parágrafo 4º do artigo 33, Lei 11.343/06 – pelo gerente de "boca" ou por associados a organizações criminosas – pessoas a quem a Lei trata de maneira especial e mais severa.

O fato é que o tráfico, independentemente do tipo de atuação de seu praticante, merece reprimenda exemplar.

Sobre todo o tema até então debatido, uma brilhante manifestação oriunda do Egrégio

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"(...) Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de 27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e a recente decisão da Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo entendimento. Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em pena restritiva de direitos" constantes dos artigos 33, § 4º e 44 da Lei Antidrogas. Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia, não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos. Na decisão é ressalvada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição. Tal como veiculado de forma contínua nos diários de grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades, inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação. Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião; o comércio ilegal avança de forma incontrollável, ora favorecido pela insuficiência policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal. Evidentemente o grande traficante, o responsável pela distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte, disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de necessidades básicas. Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto, e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. O número expressivo de pessoas que poderiam ser servidas com as drogas, bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena por quaisquer das medidas alternativas. Portanto, acolho a pretensão do representante do Ministério Público e fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, tendo em vista que se trata do regime compatível com a conduta do acusado. Cumpre ressaltar ainda que as circunstâncias dos autos, a meu sentir, data máxima vênica, obstam a ingenuidade do reconhecimento de que se tratava de pequenos traficantes, mesmo porque esta simplória qualificação é permeada por um revés de complexidade. Qual a equação para se distinguir o grande traficante do pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão? A constância da atividade do comércio ilegal? Cabe aqui outra indagação: não parece pouco provável que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante? A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição de pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a causa de tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o grande traficante dificilmente será detido, porque sempre contará com os préstimos do pequeno traficante. Não se pode ignorar também que o tal pequeno infrator, beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria das vezes, voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade delituosa basta a lhe proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro que raros cidadãos de bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas. E a consequência desta fartura financeira é previsível, ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênica, que de algum tempo a esta parte tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas, com o intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela incompetência do Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de meios

espúrios para a sua sobrevivência. Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano. Devo reconhecer que tenho sido voto vencido junto a meus pares, a cujos posicionamentos me curvo com a humildade esperada, e por isso mesmo, eventualmente, sou reconhecido como extremamente rigoroso, entretanto, não o faço como castigo, o que seria de todo despropositado e bem acarretaria o desvirtuamento da finalidade da pena. É imperativo ressaltar também que não tenho a menor intenção de negar vigência à norma legal ao não aplicar na maior parte das vezes - como Relator dos autos aos meus cuidados - o redutor previsto na Lei nº 11.343/06, mas entendo que a tanto é imprescindível a comprovação de que o agente também conte com algumas qualidades que devem permear a conduta do cidadão de bem, v.g., a participação efetiva de atividade escolar ou o exercício de trabalho lícito remunerado, e só assim, mas ainda com muito esforço, conseguiria visualizar a figura do pequeno traficante. (...)” (APL TJ-SP 0027320-18.2012.8.26.0224; Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal Extraordinária; Publicação: 18/01/2017; Julgamento: 14 de Dezembro de 2016; Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro).

Salutar a fundamentação, que reduz a termo o espírito buscado pela construção normativa do Legislador. É razão mais que suficiente para que se entenda que o praticante do tráfico de drogas deve permanecer afastado do convívio em sociedade. Assim é que se decide.

Centrada nestes fundamentos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno IGOR SANTOS DE JESUS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão e multa de 500 dias-multa, diária mínima, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

DECRETO a perda do dinheiro apreendido com o réu, dando-se a devida destinação.

O réu foi posto em liberdade provisória, conforme decisão de fls. 53/56. Assim, não havendo novos elementos que justifiquem sua custódia preventiva, poderá aguardar o trânsito em julgado em liberdade, mantidas as medidas cautelares fixadas.

Transitada esta sentença em julgado, comunique-se a presente condenação à Justiça Eleitoral em atenção o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, expedindo-se mandado de prisão do réu.

Condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea “a” da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003. Suspensa, entretanto, a condenação, caso o réu seja beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

P.R.I. e C.

Atibaia, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA